劳 动 合 同 书

甲方：上海世纪商务大厦物业管理有限公司

法人代表：王德荣

注册地址：长寿路 97 号 1 楼

乙方：张标

姓名：张标

住址：上海市嘉定区江桥镇普建村望浪村109号

居民身份证号码：341223197802124950

甲乙双方经过友好协商，就甲方与乙方建立劳动关系达成一致意见，具体合同条款如下：

一、 合同期限和工作内容：

1. 合同期限：

本合同为：有固定期限（√），无固定合同（ ），以完成一定的工作为期限（ ）。

1) 有固定期限：合同期限为 贰 年，自 2024 年 6 月 11 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

2) 无固定期限：从 / 年 / 月 / 日起。

3) 以完成一定的工作为期限：合同有效期从 / 年 / 月 / 日起，工作完成的标志是：/ 。

4) 试用期为 2 个月，自 2024 年 6 月 11 日起至 2024 年 8 月 10 日止。

乙方承诺试用期内若未能胜任本岗位工作，做自动离职处理，无需甲方任何赔偿/补偿。

2. 工作内容：

1) 根据甲方的工作需要，乙方在 工程维修中心 担任 水电工 工作，乙方应按照岗位职责，按时、按量、按质完成工作任务。

2) 甲方根据工作需要和乙方的工作能力，可变更乙方的工作岗位，乙方应服从甲方的安排。

二、工资及福利待遇：

1. 甲方按国家和企业内部分配制度的有关规定，根据乙方的岗位责任、技术水平、贡献大小等情况确定乙方的工资水平。甲方可根据企业经济效益状况适时调整乙方的工资水平。

2. 甲方实行新的分配制度或乙方的工作岗位发生变化时，甲方可对乙方的工资水平予以相应调整，并以调整数为准。

3. 甲方按社会保险有关规定，为乙方缴纳国家规定的社会保险。

4. 乙方患病、非因工负伤和生育等待遇按国家和甲方的有关规定执行。

5. 乙方在合同期内，月薪为 **RMB4800-5400** 元（其中包括基本工资、岗位工资及考核工资，考核工资根据工作表现每月考评），餐费补贴 **500** 元（含夜班费等）。若需要乙方加班或节假日值班，由甲方给予乙方调休或按国家规定支付加（值）班费。试用期无岗位工资及考核工资。

三、甲方基本权利和义务：

根据工作需要制定公司内部的规章制度并逐步完善，有关规章制度将通过民主程序并告知乙方，甲方

有权按照有关规定对乙方进行管理，根据乙方工作表现实施奖励和处罚。甲方有权根据业务需要，对乙方进行考核，根据能力和工作表现等安排调整乙方工作，保障乙方工作的权利和义务。甲方可视经济效益和乙方的技术水平、业务熟练程度、劳动效率、工作绩效等逐步提高乙方的劳动报酬。

甲方如果委派乙方参加专项培训（即为国家规定提取的职工培训费用外的费用支付的培训），甲方有权与乙方签订另外的服务期合同，服务期合同另行签订。

如果乙方的工作涉及甲方的商业秘密，则甲方有权同乙方签订保密协议和竞业禁止协议，竞业禁止协议另行签订。

四、乙方基本权利和义务：

遵守国家政策、法律、法规以及甲方制定的规章制度和劳动纪律，乙方必须服从甲方的管理和要求，不得擅离职守。按时保质完成甲方指派的合理的工作任务和经济指标。保守甲方的业务、技术及有关文件的秘密，不得从事与甲方业务范围相似的任何第二职业。按甲方的合理要求加班和出差并享受相应的加班费、调休或者出差补贴。

五、甲方可以随时解除合同并无须给予乙方任何经济补偿的情形：

1. 严重违反甲方的规章制度的（根据《员工手册》内容执行）；
2. 严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；
3. 被依法追究刑事责任的；
4. 乙方隐瞒自己的真实情况，致使甲方违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；
5. 乙方同时在其他地方兼职，对甲方的工作任务造成严重影响，或者经过甲方提出后仍不改正。

六、甲方可以提前通知解除合同但须给予经济补偿的情形：

1. 乙方患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，且未能就变更劳动合同与甲方协商一致的；
2. 乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
3. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经甲乙双方协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

有上述情形之一的，甲方可以提前三十日以书面形式通知乙方本人或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除劳动合同。

七、乙方可以随时解除合同的情形：

1. 未按照劳动合同约定提供劳动保护和劳动条件的；
2. 甲方未及时足额支付劳动报酬的；
3. 甲方未依法为乙方缴纳社会保险费的；
4. 甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；
5. 甲方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使乙方在违背其真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；
6. 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动，或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，无需事先告知甲方。

八、乙方需要提前通知解除合同的情形：

乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同，但双方有服务期约定的，乙方应支付违约

金。

九、若乙方无其他过失行为，甲方不得解除合同的情形：

1. 乙方从事接触职业病危害作业的未进行离岗前职业健康检查，或者乙方被疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；
2. 在甲方处患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；
3. 患病或者负伤，在规定的医疗期内的；
4. 女职工在孕期、产期、哺乳期的；
5. 在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年；
6. 法律、行政法规规定的其他情形。

十、工作时间和休息休假

1. 甲方实行符合国家法律、法规规定的工作制度，乙方的工作时间按甲方根据实际工作情况制定的作息时间执行。
2. 甲方因生产工作需要，经与工会或乙方协商后，可延长乙方的工作时间，并按规定给予乙方经济补偿或给予相应时间的补休。
3. 乙方享有国家规定的婚假、产假、探亲假等假期。

十一、劳动合同终止的情形：

1. 劳动合同期满；
2. 乙方已开始依法享受基本养老保险待遇的；
3. 乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
4. 甲方被依法宣告破产的；
5. 甲方解散、被吊销营业执照或者责令关闭的；
6. 有法律、行政法规规定的其他情形的。

有上述情形之一的，劳动合同终止。

十二、劳动合同无效的情形：

1. 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背其真实意思的情况下订立劳动合同的；
2. 甲方免除自己的法定责任、排除乙方权利的；
3. 违反法律、行政法规规定的。

劳动合同的无效或者部分无效，由劳动行政部门、劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，乙方已付出劳动的，甲方应当向乙方支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参考甲方同类岗位的劳动报酬确定，无同类岗位的，按照甲方职工平均工资确定。

十三、经济补偿金的支付与标准

1. 甲方在符合本合同第 6、7 条、第 11 条第（4）（5）种情形，甲方必须向乙方支付经济补偿金；
2. 甲方依照企业破产法规定进行重整的；甲方生产经营发生严重困难的；甲方企业转产、技术革新、经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；甲方因防治污染搬迁的；其他劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。
3. 甲方向乙方提出解除劳动合同动议并与乙方协商一致解除劳动合同的；

4. 甲方不降低现有劳动合同约定条件续订劳动合同，乙方不同意续订的情况外，按照本合同第 11 条第（1）项情形终止固定期限劳动合同的；

经济补偿按照乙方在甲方工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准支付。不满一年的按一年计算。乙方月工资高于上海市上年度职工平均工资三倍的，支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称的一个月工资是指乙方在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

十四、因工伤亡待遇

乙方在甲方工作期间因工负伤或者死亡，则由甲方按照有关规定支付其医疗费、生活补助费、以及死亡丧葬费和家属抚恤金，具体办法详见员工手册。

十五、违反合同的责任

任何一方违反合同条款规定，或者违反《劳动合同法》的有关规定，给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小给与相应的经济赔偿。

十六、其他事项

1. 乙方应在试工一个月内，提供真实的健康体检证明以及户籍所在地公安机关出具的无犯罪证明，若被证明不符合岗位要求的，甲方有权解除合同；
2. 乙方应在规定期限内取得社会承认的上岗资格证书，或对取得证书的日期予以明确。否则，甲方有权视情解除合同。
3. 本合同未尽事宜，按照国家和甲方的有关规定执行，没有规定的由甲乙双方协商解决。

十七、争议的解决

当执行本合同发生争议时，由甲乙双方协商解决。在协商无效时任何一方都可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对裁决不服的，可在接到仲裁决定书后十五日内向有管辖权的人民法院起诉。

十八、合同生效

本合同自乙方赴甲方处报到之日起并经甲乙双方签字或盖章生效，双方必须严格执行，未经双方同意，任何一方不得修改和变更。

十九、本合同壹式贰份，甲乙双方各存壹份，具同等法律效力。

甲　　方：上海世纪商务大厦物业管理有限公司　　乙　　方：

法人代表：　　授权代表：

2024 年 7 月 5 日　　2024 年 8 月 2 日

备忘录

甲方：上海世纪商务大厦物业管理有限公司

乙方：张标（341223197802124950）

乙方在甲方工程维修中心担任夜间水电工一职。因工作需要，经双方协商同意：乙方隔天加班 12 小时，每周六休息，合计每月加班费 3500 元与工资同时发放。

如岗位或工作内容等发生变更，双方同意本备忘录中的条款根据实际情况相应调整。

本备忘录自 2024 年 11 月 1 日起实施。

甲方：上海世纪商务大厦物业管理有限公司　　乙方：张标

日期：2024 年 11 月 01 日　　日期：2024.11.1